Dohoda o partnerstve pre tvorcov

Hlavná zmluva – Vidfluencer Táto zmluva o partnerstve s tvorcami (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára medzi:

1. Aryan Khan a Jonathan Neill, obchodujúce spoločne ako Vidfluencer, bežné partnerstvo, pôsobiace na vidfluencer.io („Spoločnosť“, „my“, „nás“); a

2. Osoba uvedená v Podrobnosti o tvorcovi nižšie ("Tvorca", "vy"). Nadobudne účinnosť po podpísaní oboma stranami.

Podrobnosti o tvorcovi

Vyplní Tvorca pred podpisom. Vyplňte prosím každé pole označené * (ak neplatí, použite „N/A“). Nemôžeme začať pracovať, kým nebudú dokončené.

Celé meno *
Vaše vlastné meno, ako na vašom preukaze totožnosti

Názov tvorcu / kanála
Meno, pod ktorým uverejňujete príspevok, ak je odlišné

Kontaktný email *
Používa sa na ponuky, platby a formálne oznámenia

adresa *
Vaša domáca alebo firemná adresa

Krajina pobytu *
Potrebné pre daňové a reklamné pravidlá

Sociálne kanály a rukoväte *
napr. Odkazy TikTok, YouTube, Instagram

E-mail PayPal *
Kam sa budú posielať vaše platby

IČ DPH
Iba ak ste platcom DPH

Vek * (zaškrtnite jeden): [ ] Mám 18 a viac rokov [ ] Mám menej ako 18 rokov (na konci sa musí podpísať aj rodič alebo zákonný zástupca)

1. Účel a povaha vzťahu

Spoločnosť 1.1 prevádzkuje službu, ktorá spája tvorcov obsahu s partnerstvom značky a možnosťami obsahu vytváraného používateľmi (UGC).

Spoločnosť 1.2 nie je agentúrou pre riadenie talentov. Spoločnosť nespravuje, neriadi ani nekontroluje kanály, obsahovú stratégiu alebo značku Tvorcu mimo konkrétnych obchodov, ktoré poskytuje na základe tejto zmluvy.

1.3 Táto zmluva nevytvára zamestnanecký vzťah, agentúru (okrem uľahčenia konkrétnych obchodov popísaných nižšie), partnerstvo ani vzťah spoločného podniku. Tvorca je vždy nezávislým dodávateľom a nezávisle sa rozhoduje, či prijme, odmietne alebo vyjedná akúkoľvek príležitosť.

1.4 Táto zmluva je nevýhradná. Tvorca môže slobodne vyhľadávať a prijímať ponuky značiek nezávisle alebo prostredníctvom iných strán. Provízia Spoločnosti (oddiel 3) sa vzťahuje len na obchody, ktoré Spoločnosť zavedie, dohodne alebo materiálne umožní.

Spôsob platby * Bankový prevod / Wise (vyberte jeden)

Platobné údaje:
Spôsob platby * PayPal / bankový prevod / Wise (vyberte jeden)

Platobné údaje:

2. Služby poskytované spoločnosťou

Spoločnosť 2.1: • identifikuje a predstaví Tvorcovi relevantné partnerstvo so značkou a príležitosti UGC; • vyjednávať podmienky obchodu v mene Stvoriteľa, ak o to Stvoriteľ požiada; a • vydať dodatok špecifický pre obchod pre každé partnerstvo so značkou (pozri časť 4).

2.2 Za tieto služby sa autorovi neúčtuje žiadny poplatok vopred.

Spoločnosť 2.3 povie Creatorovi, ktorú značku navrhuje predstaviť Creatorovi, a bude zdieľať podrobnosti Creatora so značkou až potom, čo Creator bude súhlasiť.

Spoločnosť 2.4 nemá oprávnenie podpísať čokoľvek pre Creatora alebo zaviazať Creatora k dohode. Tvorca je viazaný iba Dodatkom k dohode, ktorý Tvorca podpísal.

3. Komisia

Sadzba 3.1. Spoločnosť si účtuje províziu vo výške 20 % z Poplatku za dohodu za akúkoľvek dohodu, ktorú Spoločnosť získa, predstaví alebo materiálne sprostredkuje pre Tvorcu, vrátane partnerstiev so značkou, zmlúv UGC, sponzorstiev a pridružených dohôd (ďalej len „obchodná dohoda“). „Poplatok za obchod“ znamená celkovú sumu, ktorú značka zaplatila alebo má zaplatiť autorovi v rámci dohody, bez DPH, ako je uvedené v Dodatku k dohode.

3.2 Keď je zarobené. Provízia sa získava až po úspešnom zabezpečení obchodu, a ak dodatok k dohode neuvádza inak, počíta sa z platieb, ktoré Creator od značky skutočne prijal. Ak nie je dohoda, nie je žiadny poplatok.

3.3 Kto platí a ako. V každom dodatku k dohode bude uvedená sadzba a výška provízie a to, či sa odpočítajú pred vyplatením prostriedkov autorovi, fakturujú sa autorovi samostatne alebo či ich zaplatí značka. Ak značka zaplatí spoločnosti aj províziu za rovnakú dohodu, bude to uvedené v dodatku k dohode a spoločnosť nebude za túto dohodu účtovať autorovi províziu, pokiaľ v dodatku k dohode nie je jasne uvedené, že platia obe.

3.4 Obnovy a rozšírenia. Akékoľvek obnovenie alebo predĺženie dohody spoločnosti s rovnakou značkou, ktorá je dohodnutá do 6 mesiacov od dátumu, keď spoločnosť prvýkrát predstavila Tvorcovi túto značku, sa považuje za dohodu spoločnosti a vzťahuje sa na ňu provízia. Obnovenie alebo predĺženie dohodnuté po tomto dátume bez účasti spoločnosti sa považuje za autora, ktorý si príležitosť získava nezávisle, a neplatí sa žiadna provízia.

3.5 Nezávislé ponuky. Žiadna provízia sa nevzťahuje na ponuky, ktoré Creator získava úplne nezávisle, bez uvedenia spoločnosti alebo materiálnej účasti.

3.6 Neobchádzanie. Po dobu 6 mesiacov od dátumu, kedy spoločnosť prvýkrát predstaví autora značke, nebude autor s touto značkou obchodovať prostredníctvom iného kanála, aby sa vyhol provízii.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že časovo obmedzená provízia za obnovené alebo predĺžené obchody je primeranou a primeranou ochranou oprávneného záujmu Spoločnosti na predstaveniach, ktoré robí, a nie je širšia, pokiaľ ide o rozsah alebo trvanie, ako je potrebné na tento účel.

4. Dodatky k individuálnej ponuke

4.1 Každá obchodná ponuka značky, ktorú spoločnosť sprostredkuje, bude zaznamenaná v samostatnom, písomnom dodatku k dohode podpísanom tvorcom. Každý dodatok bude špecifikovať: názov značky, dodávky, špecifikácie obsahu, udelené práva na používanie, akékoľvek obdobie exkluzivity, poplatok za obchod, províziu (pozri článok 3.3), kto a kedy platí Tvorcovi, termíny a požiadavky špecifické pre značku.

4.2 Ak je Dodatok k dohode v rozpore s touto Zmluvou, platí Dodatok k dohode, ale iba pre túto konkrétnu dohodu.

4.3 Žiadna dohoda o značke nie je pre autora záväzná, kým si autor neskontroluje a nepodpíše príslušný dodatok k dohode.

5. Platobné podmienky

5.1 V každom dodatku k dohode bude uvedené, či značka platí priamo tvorcovi alebo spoločnosti.

5.2 Ak Spoločnosť dostane peniaze pre Tvorcu, Spoločnosť drží podiel Tvorcu pre Tvorcu a vyplatí ho PayPal (pokiaľ nie je písomne dohodnutý iný spôsob) do 7 dní od prijatia zúčtovaných prostriedkov, pokiaľ Dodatok k dohode neuvádza iný časový rámec. Spoločnosť poskytne Tvorcovi krátky výpis s obdržanou sumou a prípadným odpočtom.

5.3 Každá strana znáša svoje vlastné poplatky za platbu, pokiaľ Dodatok k dohode neuvádza inak.

5.4 Creator je výhradne zodpovedný za svoje vlastné daňové povinnosti. Spoločnosť nezráža daň v mene tvorcu.

6. Potvrdenia tvorcov a kódex správania

6.1 Creator potvrdzuje, že údaje uvedené v Podrobnosti o autorovi sú presné, že tvorca môže uzavrieť túto zmluvu a že má 18 alebo viac rokov, alebo že túto zmluvu nižšie podpísal rodič alebo zákonný zástupca.

6.2 Pri vytváraní obsahu podľa akéhokoľvek Dodatku k dohode Tvorca súhlasí s tým, že:

- (a) dodať obsah, ktorý spĺňa špecifikácie a termíny v Dodatku k dohode;
- (b) zachovať si plnú kreatívnu kontrolu nad formátom, štýlom a doručením za predpokladu, že konečný obsah spĺňa stanovené požiadavky značky;
- (c) jasne zverejňovať platené partnerstvá v súlade s platnými pravidlami inzercie (napríklad ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance alebo ekvivalent v krajine tvorcu), vrátane viditeľného označenia #ad, #sponsored alebo „plateného partnerstva“;
- (d) neskresľovať značku, jej produkt alebo spoločnosť a neuvádzať nepravdivé, zavádzajúce alebo nepodložené tvrdenia;
- (e) nepoužívať zábery, hudbu, obrázky alebo iný materiál, ktorý porušuje duševné vlastníctvo alebo práva tretej strany;
- (f) zachovávať profesionálne správanie pri akejkoľvek komunikácii so značkami a zástupcami spoločnosti;
- (g) vyhýbať sa správaniu, ktoré je nezákonné, diskriminačné, obťažujúce, hanlivé, sexuálne explicitné alebo inak primerane pravdepodobné, že poškodí povesť značky alebo spoločnosti pri vytváraní obsahu podľa tejto zmluvy; a
- (h) bezodkladne zverejniť akýkoľvek konflikt záujmov (napríklad existujúcu dohodu s priamym konkurentom) pred prijatím Dodatku k dohode.

7. Duševné vlastníctvo a práva na používanie

7.1 Creator si ponecháva vlastníctvo obsahu, ktorý produkuje, v súlade s právami na používanie udelenými značke a/alebo spoločnosti podľa príslušného Dodatku k dohode.

7.2 Akékoľvek licenčné podmienky, obdobia používania alebo obdobia exkluzivity sú špecifikované pre každú dohodu a nepresahujú rámec toho, čo je dohodnuté v tomto Dodatku k dohode.

8. Dôvernosť Každá strana bude zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek neverejných informáciách zdieľaných druhou stranou alebo partnerom značky (napríklad podmienky obchodu, poplatky, nevydané produkty a stratégia kampane) a bez súhlasu ich nezverejní tretím stranám, s výnimkou profesionálnych poradcov v rámci povinnosti zachovávať mlčanlivosť alebo v prípadoch, keď zverejnenie vyžaduje zákon.

9. Ochrana údajov

9.1 Každá strana bude dodržiavať UK GDPR a Data Protection Act 2018 vo vzťahu k osobným údajom zdieľaným podľa tejto zmluvy.

Spoločnosť 9.2 bude používať osobné údaje Tvorcu na prevádzkovanie tejto služby, navrhovanie a zabezpečovanie obchodov a uskutočňovanie platieb a bude ich zdieľať so značkou len tak, ako je uvedené v článku 2.3. Spoločnosť ho bude udržiavať v bezpečí a nebude ho predávať.

10. Doba platnosti a ukončenie

10.1 Táto zmluva nemá pevný dátum ukončenia a jej platnosť neuplynie ani s odstupom času. Zostáva v platnosti, kým ho ktorákoľvek zo strán neukončí písomným oznámením 14 dní vopred v súlade s oddielom 15 (Oznámenia).

10.2 Ak je po zaslaní oznámenia Dodatok k dohode získaný od spoločnosti stále aktívny, táto zmluva sa neskončí, kým nebude uzavretá dohoda, a to aj napriek 14-dňovej výpovednej lehote. „Dokončené“ znamená dátum ukončenia kampane v Dodatku k dohode, ktorý je neskorší, a dátum úplného zaplatenia tvorcovi.

10.3 Ukončenie tejto zmluvy nemá vplyv na: (i) províziu, ktorá už bola dlžná z obchodov zabezpečených pred jej ukončením; (ii) záväzky vyplývajúce z akéhokoľvek aktívneho Dodatku k dohode, ktoré trvajú až do dokončenia tejto dohody; alebo (iii) klauzuly 3.4 a 3.6 pre značky, do ktorých bol Creator zavedený pred jeho skončením.

10.4 Každá zo strán môže túto zmluvu okamžite ukončiť písomným oznámením, ak sa druhá strana dopustí závažného porušenia, ktoré nebude napravené do 14 dní od písomného oznámenia, ktoré si to vyžiadalo. Spoločnosť môže túto zmluvu okamžite pozastaviť alebo ukončiť, ak Tvorca závažne poruší klauzulu 6.2.

11. Obmedzenie zodpovednosti

Úloha spoločnosti 11.1 je obmedzená na zavádzanie a uľahčovanie príležitostí. Pokiaľ nie je v Dodatku k dohode uvedené inak, spoločnosť nie je zmluvnou stranou základnej zmluvy o značke a nezodpovedá za neplatenie, porušenie alebo nesprávne konanie značky.

11.2 Žiadna zo strán nezodpovedá druhej strane za nepriame, náhodné alebo následné škody vyplývajúce z tejto zmluvy.

11.3 Nič v tejto zmluve neobmedzuje ani nevylučuje zodpovednosť ktorejkoľvek zo strán za smrť alebo zranenie osôb spôsobené nedbanlivosťou, za podvod alebo podvodné skresľovanie alebo za akúkoľvek inú zodpovednosť, ktorú nemožno obmedziť alebo vylúčiť podľa anglického práva.

11.4 V súlade s odsekom 11.3 celková zodpovednosť Spoločnosti vyplývajúca z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti) alebo inak, nepresiahne celkovú províziu prijatú Spoločnosťou z obchodov Tvorcu počas 12 mesiacov pred uplatnením nároku.

12. Odškodnenie Tvorca súhlasí, že odškodní Spoločnosť za primerané straty a náklady vyplývajúce z nárokov tretích strán spôsobených Tvorcom porušením klauzuly 6.2, použitím Tvorcu materiálu porušujúceho autorské práva alebo nepravdivými vyhláseniami v obsahu vyprodukovanom podľa tejto Zmluvy.

13. Riešenie sporov a rozhodné právo

13.1 Strany sa najskôr pokúsia vyriešiť akýkoľvek spor neformálne prostredníctvom diskusie v dobrej viere.

13.2 Táto zmluva sa riadi zákonmi England and Wales. Spory, ktoré sa nevyriešia neformálne, podliehajú výlučnej jurisdikcii súdov England and Wales.

14. Celá dohoda a zmeny

14.1 Táto zmluva spolu s akýmkoľvek podpísaným dodatkom k dohode je úplnou dohodou medzi zmluvnými stranami na túto tému a nahrádza akékoľvek predchádzajúce diskusie alebo dohody, písomné alebo ústne.

14.2 Každá strana potvrdzuje, že sa nespoliehala na žiadne vyhlásenie, ktoré nie je uvedené v tejto zmluve, ale nič v tejto zmluve nevylučuje zodpovednosť za podvodné skreslenie.

14.3 Akákoľvek zmena tejto zmluvy musí byť vykonaná písomne a musí s ňou súhlasiť obe strany (stačí potvrdenie e-mailom).

15. Oznámenia

15.1 Akékoľvek oznámenie podľa tejto Zmluvy, vrátane oznámenia o jej ukončení podľa časti 10, musí byť v písomnej forme a musí byť zaslané e-mailom na e-mailovú adresu Tvorcu v Podrobnosti o tvorcovi a na e-mailovú adresu, ktorú Spoločnosť poskytne Tvorcovi písomne alebo iným písomným spôsobom dohodnutým medzi stranami.

15.2 Oznámenie sa považuje za doručené: ak sa odošle e-mailom pred 17:00 v pracovný deň, v ten deň; inak v nasledujúci pracovný deň; v prípade zaslania poštou dva pracovné dni po odoslaní.

16. Oddeliteľnosť Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie je neplatné, nezákonné alebo nevykonateľné, zvyšok zostáva v platnosti a zmluvné strany budú v dobrej viere rokovať o jeho nahradení ustanovením, ktoré čo najbližšie dosiahne jeho pôvodný zámer.

17. Vzdanie sa práva Žiadne zlyhanie alebo omeškanie zo strany ktorejkoľvek strany pri výkone práva podľa tejto zmluvy nie je zrieknutím sa tohto práva a žiadne jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie práva nebráni jeho ďalšiemu výkonu.

18. Tvorca postúpenia nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Spoločnosti postúpiť, previesť alebo zadať subdodávateľom svoje práva alebo povinnosti podľa tejto zmluvy. Spoločnosť môže postúpiť túto zmluvu nástupcovi svojho podnikania za predpokladu, že o tom bude Tvorca písomne informovaný.

19. Práva tretích strán Táto zmluva nedáva práva nikomu, kto nie je jej zmluvnou stranou, a Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 sa na ňu nevzťahuje.

20. Rovnopisy a elektronický podpis Táto zmluva môže byť podpísaná v rovnopisoch, a to aj elektronickým podpisom, pričom každý z nich je originál a spolu tvoria jednu zmluvu.

Podpisy Táto zmluva nemá pevnú dobu platnosti a trvá až do ukončenia v súlade s časťou 10.

V mene Vidfluencer (Aryan Khan a Jonathan Neill, obchodujúce spoločne ako Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Autor:

Meno (tlač): _____

Podpis: _____

Rodič alebo zákonný zástupca (iba ak má Autor menej ako 18 rokov):

Som rodič alebo zákonný zástupca Stvoriteľa. Súhlasím s touto dohodou a zabezpečím, aby ju tvorca dodržiaval.

Meno (tlač): _____ Vzťah k autorovi: _____

Podpis: _____